

**Begründung zur
Entwicklungssatzung
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB
für den Bereich zwischen
Schlunkendorfer Straße und Wiesenweg
in Seddin**

Auftraggeber:

**Interessengemeinschaft
vertreten durch
Dipl.-Ing. Wilfried Hein
Hans-Beimler-Straße 2
14554 Seddiner See / Neuseddin**

Auftragnehmerin:

**Margret Hollinger
Büro für Stadtplanung
Borkumer Straße 19
13581 Berlin**

Berlin, im April 2000

	Seite
0 Allgemeines zur Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB	3
I Planungsgegenstand	3
I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit	3
I.2 Satzungsgebiet	4
II Satzungsinhalt	4
III Rechtsgrundlagen	6

Anhang

Textliche Festsetzungen

Begründung¹

zur Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB für den Bereich zwischen Schlunkendorfer Straße und Wiesenweg.

Der Satzungsbereich umfasst jeweils teilweise die Flurstücke 287/2, 281 – 287, 289, sowie vollständig die Flurstücke 290 – 297, 299 – 301, 302/1, 302/2 mit einer Größe von ca. 4,2 Hektar.

0 Allgemeines zur Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Die Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB ermöglicht es, bebaute Bereiche im Außenbereich konstitutiv als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festzulegen. Ein Mindestmaß an prägender Wirkung der vorhandenen Bebauung muss allerdings in der Weise gegeben sein, dass neue Vorhaben an Hand des § 34 Abs. 1 und 2 auf ihre planungsrechtliche Zulässigkeit geprüft werden können. Weitere Voraussetzung für eine Satzung nach Nummer 2 ist, dass die durch die Entwicklungssatzung erfassten Flächen im Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt sind. In der Entwicklungssatzung können einzelne Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1, 2 und 4 BauGB getroffen werden; auf eine Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB kann verzichtet werden.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung greift bei der Entwicklungssatzung nicht.

Bei der Aufstellung der Entwicklungssatzung ist das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 2 und 3 BauGB anzuwenden.

Die Entwicklungssatzung bedarf keiner Genehmigung, unterliegt aber gemäß § 2 des Brandenburgischen Gesetzes zur Durchführung des Baugesetzbuches (BbgBauGBDG) der Anzeigepflicht bei der höheren Verwaltungsbehörde.

I Planungsgegenstand

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Anlass für die Erarbeitung einer Entwicklungssatzung für den Bereich zwischen Schlunkendorfer Straße und Wiesenweg ergibt sich durch eine zunehmende Anzahl von Bauanträgen zur Errichtung bzw. Erweiterung von Wochenendhäusern.

Aufgrund fehlender planungsrechtlicher Vorgaben sowie der Lage der Siedlung im Außenbereich wurde in der Vergangenheit den Bauanträgen nicht stattgegeben. Um die Wiederherstellung, den Neubau bzw. eine geringfügige Erweiterung von Wochenendhäusern zu ermöglichen, den Geltungsbereich städtebaulich zu ordnen und den Privateigentümern Planungssicherheit zu geben, ist eine solche Entwicklungssatzung notwendig. Dabei ist lediglich eine Entwicklung aus dem Bestand heraus beabsichtigt.

¹ Auf eine Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB kann verzichtet werden.

Durch die Festlegung des bebauten Bereiches im Außenbereich als im Zusammenhang bebauter Ortsteil gilt nach Inkraftsetzung der Entwicklungssatzung das Zulässigkeitsrecht des § 34 BauGB. Die zukünftigen Festsetzungen der Entwicklungssatzung gewährleisten die notwendige Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, schützen das Wochenendhausgebiet Schlunkendorfer Straße / Wiesenweg vor untypischen Veränderungen und sichern die ortstypische Freiflächenstruktur.

1.2 Satzungsgebiet

Die Gemeinde Seddiner See besteht aus den Ortsteilen Seddin, Neuseddin und Kähnsdorf und ist dem Landkreis Potsdam - Mittelmark zuzuordnen. Sie liegt ca. 15 km südlich der Stadt Potsdam und ca. 20 km südwestlich Berlins und somit im engeren Verflechtungsraum Berlin - Brandenburg.

Das Wochenendhausgebiet Schlunkendorfer Straße / Wiesenweg liegt etwa 600 m südlich des Ortskernes Seddiner See. Zur Zeit ist es als Splittersiedlung im Außenbereich einzustufen.

Der Geltungsbereich wird im Westen durch den Wiesenweg und im Osten durch die vorhandene Wohnbaufläche, etwa 35 m westlich der Schlunkendorfer Straße, begrenzt. Im Norden und Süden bilden Ackerflächen die Grenze.

80 % der Grundstücke dienen dem Freizeitwohnen, auf ihnen sind Wochenendhäuser vorzufinden. Auf 7 % der Flurstücke sind Wohngebäude vorhanden, 13 % sind nicht bzw. nur mit Nebengebäuden bebaut. Das Wochenendhausgebiet wird durch eingeschossige Wochenendhäuser in offener Bauweise sowie großzügigen Freiflächen mit Gartennutzung geprägt. Gewerbliche Nutzungen sind nicht vorhanden.

Es sind weder Bodendenkmale noch eingetragene Baudenkmale oder denkmalwerte Gebäude bekannt.

Die Erschließung erfolgt innerhalb des Plangebietes über Wege auf den Flurstücken 289, 291 teilweise und 292 (Gartenstraße); die äußere Erschließung erfolgt über die Schlunkendorfer Straße sowie den Wiesenweg.

Das Wochenendhausgebiet ist ortsüblich erschlossen. Zentrale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sind noch nicht vorhanden.

An den Geltungsbereich der Entwicklungssatzung grenzt in allen Richtungen das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“ an. Alle Flurstücke des Geltungsbereiches befinden sich außerhalb des Landschaftsschutzgebietes.

II Satzungsinhalt

Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet Schlunkendorfer Straße / Wiesenweg als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Wochenendhausgebiet“ dargestellt.

Die Zielsetzung der Entwicklungssatzung, das Plangebiet als Wochenendhausgebiet planungsrechtlich festzuschreiben und lediglich eine Entwicklung aus dem Bestand heraus zu ermöglichen, entspricht somit der von der Gemeinde Seddiner See angestrebten geordneten städtebaulichen Entwicklung und dem Flächennutzungsplan.

Die Entwicklungssatzung setzt die Splittersiedlung Schlunkendorfer Straße / Wiesenweg konstitutiv als im Zusammenhang bebauten Ortsteil fest. Die planungsrechtliche Zulässigkeit für Neubauvorhaben ist künftig gem. § 34 BauGB gegeben, wenn sie sich in die Umgebung einfügen.

So ist aus der Umgebung die Realisierung eingeschossiger Wochenendhäuser ableitbar.

Da der Gebietscharakter der Siedlung nicht verändert werden soll, sind nur einige klarstellende textliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB aufgenommen. Bedingt durch die vorhandene Wochenendhausbebauung soll als Art der baulichen Nutzung „Sondergebiet, das der Erholung dient - Wochenendhausgebiet“ festgesetzt werden. Um die lockere Baustruktur beibehalten zu können, wird als Maß der baulichen Nutzung eine GRZ von 0,15 bei einem Vollgeschoss festgesetzt. Damit wird eine Verdichtung des Gebietes durch Realisierung mehrerer Wochenendhäuser auf einem Grundstück bzw. Teilungen der Grundstücke begrenzt. Des Weiteren darf die Grundfläche der Hauptgebäude 80 m² im Teilbereich A und 60 m² im Teilbereich B nicht überschreiten. Die maximale Grundfläche lässt sich aus dem Bestand entwickeln, welcher im nördlichen Bereich (Teilbereich A) größere Grundflächen (bis max. 109 m²) aufweist als im südlichen Bereich (Teilbereich B). Hier sind Grundflächen von bis zu 75 m² vorhanden.

Auf diese Weise soll der Charakter der aufgelockerten, durchgrünzten Bebauung gewahrt und gleichzeitig eine Entwicklung aus dem Bestand heraus in sehr begrenztem Maße ermöglicht werden.

Mit einer schleichenden Entwicklung des Gebietes zum reinen Wohngebiet (mit zum Teil schon vorhandenen Grundflächen von über 100 m²) ist durch die o.g. Begrenzung der Gebäudegrundfläche auf 80 m² bzw. 60 m² sowie zusätzlich einer Begrenzung der Dachneigung auf max. 40 ° bei einem Vollgeschoss nicht zu rechnen.

Weitere textliche Festsetzungen regeln die Versickerung des Niederschlagswassers und die Teilversiegelung von Wegen und Zufahrten.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange stellte sich heraus, dass das Flurstück 278/1 der Flur 2 nicht aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) entlassen wurde. Das Landesumweltamt stellte eine Entlassung aus dem LSG bzw. eine Befreiung für eine mögliche Wochenendhausnutzung nicht in Aussicht. Aus diesem Grunde wurde das i.R.st. Flurstück nicht mehr in den Geltungsbereich der Entwicklungssatzung einbezogen.

III **Rechtsgrundlagen**

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, ber. 1998, I S. 137).

^{April}
Berlin, im März 2000


- Margret Hollinger -

Anhang

Textliche Festsetzungen

1. Das Sondergebiet „Wochenendhausgebiet“ dient zu Zwecken der Erholung ausschließlich dem Freizeitwohnen in Wochenendhäusern. Zulässig sind:
 - als Maß der baulichen Nutzung eine GRZ von max. 0,15; hierbei darf auf der Fläche A eine Grundfläche von 80 m² je Hauptgebäude und auf der Fläche B eine Grundfläche von 60 m² je Hauptgebäude nicht überschritten werden,
 - nur Wochenendhäuser mit nicht mehr als einem Vollgeschoss.
2. Die Dächer der Hauptgebäude sind mit einer Neigung zwischen 10° und 40° auszubilden.
3. Das Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Baugrundstücken zu versickern.
4. Die Befestigung von Wegen und Zufahrten ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind unzulässig.